

第4場_性侵暴力處置SOP法源與通報回饋查證

疑性侵 / 暴力個案處置 SOP 之現行法源 + 通報回饋機制查證 整理：2026-07-16

• 用途：第 4 場專家會議（第 8 章 §8.3 兒少高風險強制通報與應急 SOP、§8.5 雙向回報機制）參考資料 核心問題：①§8.3 那組處置步驟（勿盥洗保全證據 / 24h 通報 / 對接一站式）**是否已在現行法規有規定**，是「引用」還是「另訂」？②§8.5——**現行通報制度是否會回饋處置結果給通報者（藥師）**？來源層級：官方一手（全國法規資料庫法條原文、衛福部保護服務司） / 二手 / ⚠️ 查無明文

一、§8.3 三項處置之法源查證（引用 vs 另訂）

重要前提：法定通報義務之對象為「**當地直轄市、縣（市）主管機關**」（實務窗口＝縣市家庭暴力及性侵害防治中心），113 保護專線 / 關懷 e 起來只是通報「**管道**」之一，**非通報「對象」**。SOP 用語宜對齊法條，寫「通報主管機關（可循 113 / 關懷 e 起來）」。**藥師屬「醫事人員」**，以下責任通報義務當然適用。

① 24 小時內通報 — 已有明文，可直接引用

- **性侵害犯罪防治法 §11**：醫事人員等執行職務知有疑似性侵害犯罪，**應立即通報主管機關，至遲不得超過 24 小時**，通報內容應保密。〔全國法規資料庫，112.02.15〕
- **兒童及少年福利與權益保障法 §53**：醫事人員等知悉兒少疑似受害，**立即通報、至遲 24 小時**；違反無正當理由處 6,000—60,000 元罰鍰。〔全國法規資料庫〕
- **家庭暴力防治法 §50**：醫事人員等知有疑似家暴，**立即通報、至遲 24 小時**，通報人身份保密。〔全國法規資料庫〕
- **兒童及少年性剝削防制條例 §7**（§8.3 情境含「性剝削」，須一併引用；2026-07-16 以全國法規資料庫原文覆核）：

醫事人員、社會工作人員、教育人員……及其他執行兒童福利或少年福利業務人員，於執行職務或業務時，**知有被害人，應即通報當地直轄市、縣（市）主管機關，至遲不得超過二十四小時**。（第 1 項）知有第四章之犯罪嫌疑人，應即通報第五條所定機關或人員，至遲不得超過二十四小時。（第 2 項）**前三項通報人之身分資料，應予保密**。（第 4 項）主管機關接獲第一項通報後，知悉行為人為兒

童或少年者，應依相關法規轉介各該權責機關提供教育、心理諮商或輔導、法律諮詢或其他服務。(第 5 項)〔全國法規資料庫 D0050023，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050023>〕

- **113 保護專線定位：**衛福部保護服務司「1 個號碼、1 個窗口、3 種服務」，整合家暴 / 性侵害 / 兒少保護為單一專線，24 小時全年無休、免付費。〔衛福部保護服務司〕

② 對接性侵害「一站式服務」 — 有法源 + 作業要點，可引用（轉介動作需自訂銜接）

- **性侵害犯罪防治法 §6：**主管機關設性侵害防治中心，並協調醫療機構成立「專門處理性侵害案件之醫療小組」。
- **§14：**醫療機構不得無故拒絕診療及開立驗傷診斷書，應有護理人員陪同、保護隱私。
- **§17：**驗傷及採證原則應經被害人同意；採證證物保全於證物袋，由司法警察機關送警政署鑑驗。
- **一站式服務 =** 將「驗傷 + 警詢筆錄」整合於醫療院所一次完成，制度基礎為衛福部**「性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點」**，目的為減少重複陳述之二次傷害。〔衛福部；各縣市家防中心一站式服務頁〕
- **⚠ 惟「藥局 → 一站式服務」之轉介銜接動作，屬本試辦藥局流程需自訂之部分（法源規範的是醫療院所端，不是藥局端的轉介起點）。**

③ 保全證據、勿盥洗 — 官方指引有明文，可引用

- **衛福部「性侵害被害人權益保障事項說明」**（源自 94.7.29 台內防字第 0940065895 號函）明載：到院採證驗傷時**「不盥洗、不更衣，待醫療處置後再行沖洗，以保全證據」**。〔衛福部保護服務司〕
- **二手補充：**藥物性侵檢體約 3—4 日代謝殆盡，屬「黃金採證時間」概念（各地宣導，非單一法條）。

二、§8.5 通報後是否回饋處置結果給通報者（藥師） — ⚠ 現行無回饋機制

- **⚠ 法規無「回覆通報人處置結果」之明文義務：**性侵害犯罪防治法、家暴法、兒少法及其施行細則、兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法，均只規範主管機關「接獲後 24 小時內分級、派員評估處置」，未規定須回覆通報人受理或處置結果。〔全國法規資料庫〕
- **部分回饋僅止於「受理狀況」：**關懷 e 起來平台明載「若您曾透過本平台通報案件，可利用此功能查看受理狀況」——限線上通報者查詢「是否受理 / 派

案」層級，**不含後續處置細節**。〔ecare.mohw.gov.tw〕

- **⚠ 界線**：「案件是否被接住、後續由誰承接、處置結果」**不回饋通報人**；且受個資與通報保密規範限制。
- → 這正是本計畫 §8.5「雙向回報」要補的缺口：現行制度對藥師（通報人）**沒有處置結果回饋機制**，屬須另訂項目。設計時須一併處理個資與通報保密之界線（去識別、最小必要揭露）。

三、結論：三項處置＋雙向回報的「引用 vs 另訂」

項目	判定	可引用之法源 / 規範
① 24 小時通報	直接引用	性侵害防治法 §11、兒少法 §53、家暴法 §50、兒少性剝削條例 §7；用語改「通報主管機關（可循 113 / 關懷 e 起來）」
② 對接一站式	引用為主	性侵害防治法 §6 / §14 / §17 + 減少重複陳述作業要點；藥局→一站式之轉介銜接需自訂
③ 保全證據勿盥洗	直接引用	衛福部「性侵害被害人權益保障事項說明」
§8.5 雙向回報	⚠ 需另訂	現行無回饋通報人機制，僅關懷 e 起來可查「受理狀況」

一句話：①③可「直接引用現行規定」；②「有法源但藥局端銜接需自訂」；§8.5 雙向回報為**藥局情境需另訂**的缺口。

來源清單

- 性侵害犯罪防治法（全國法規資料庫，112.02.15）：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0080079>
- 兒童及少年福利與權益保障法 §53：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=D0050001&flno=53>
- 兒童及少年福利與權益保障法 §56：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=D0050001&flno=56>
- 家庭暴力防治法 §50：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=D0050071&flno=50>
- 兒童及少年性剝削防制條例 §7（原文已覆核）：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050023>
- 兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050009>
- 113 保護專線介紹（衛福部保護服務司）：<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/cp-1183-6499-105.html>

- 性侵害被害人權益保障事項說明（保護服務司）：<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/cp-1289-76877-105.html>
- 關懷 e 起來 社會安全網線上通報平台：<https://ecare.mohw.gov.tw/>